

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2386/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์
นาย ศิริชัย สุขจิตร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ป.รษฎากร มาตรา 118

สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามแต่เงินผ้าป่า 150,000 บาท เป็นเงินที่ชาวบ้านนำไปทอดให้สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดซึ่งพระภิกษุ ป. เป็นเจ้าคณะสงฆ์ อยู่ในขณะนั้น พระภิกษุ ป. จึงมีหน้าที่ดูแลเงินผ้าป่าดังกล่าว เมื่อพระภิกษุ ป. มอบให้พระภิกษุ ข.เป็นผู้เลือกชาวบ้านเป็นกรรมการดูแลรับผิดชอบจำนวนเงินนั้นส.ง.ร. และจำเลยได้รับเลือกเป็นกรรมการและร่วมกันรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวไปเก็บรักษา หากจำนวนเงินดังกล่าวสูญหาย กรรมการทั้งสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบสำนักสงฆ์ ห้วยน้ำผุด แม้กรรมการแต่ละคนจะได้รับเงินเพียงบางส่วนไปเก็บรักษาก็เป็นการ แบ่งความรับผิดชอบกันเองภายหลังจากรับเงินทั้งจำนวนมาแล้ว การที่จำเลยรับมอบ เงินจำนวน40,000 บาท ไปเก็บรักษาแล้วยักยอกเงินจำนวนนั้นไปส.ง.ร. จึงเป็นผู้ เสียหายในอันที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยได้ โดยถือว่า จำเลยยักยอกทรัพย์ของสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดซึ่งอยู่ในความครอบครองของส.ง.ร. และจำเลย แม้หนังสือมอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์จะไม่ได้ปิดแสตมป์ก็รับฟังเป็นพยาน หลักฐานได้เนื่องจาก ประมวลรัษฎากรมาตรา 118 ห้ามมิให้รับฟังหนังสือมอบ อำนาจที่ไม่ปิดแสตมป์เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น มิได้ห้ามมิให้รับฟัง

ในคดีอาญาด้วย ทั้งการมอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องทำเป็นหนังสือแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลย นายสังวาร์ กองแก้ว นายประเสริฐ ศรียาและนายสว่าง ทองเรือง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรับผิดชอบการเงินของสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดได้รับมอบเงินของสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดไว้ในความครอบครองดูแลร่วมกัน ต่อมาจำเลยซึ่งครอบครองเงินจำนวน 40,000 บาท ของสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดได้เบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 40,000 บาท แก่สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 (ที่ถูกมาตรา 352 วรรคแรก) จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 40,000 บาท แก่สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่า สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดเป็นนิติบุคคลหรือไม่ การที่จำเลยยกยอกเงินของสำนักสงฆ์

ห้วยน้ำผุด นายสว่าง ทองเรืองนายสังวาร์ กองแก้ว และนายประเสริฐ ศรียา เป็นผู้เสียหายที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ และหนังสือมอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์ไม่ได้ปิดแสดงตนปีจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพระภิกษุประจักษ์เป็นเจ้าคณะสงฆ์สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2536ชาวบ้านร่วมกันนำผ้าป่าไปทอดให้สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดได้รับเงินสุทธิ 150,000 บาท ขณะนั้นพระภิกษุประจักษ์ยังเป็นพระภิกษุจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์ดังกล่าวได้ให้พระภิกษุขวัญเมือง ฝีมือช่างหรือสุธรรมโม เลือกว่าบ้านเป็นกรรมการดูแลรับผิดชอบเงินจำนวนดังกล่าว พระภิกษุขวัญเมืองจึงให้นายสว่างเป็นผู้เลือกชาวบ้าน 4 คนเป็นกรรมการดูแลรักษาเงิน นายสว่างได้เสนอตนเอง นายสังวาร์ นายประเสริฐและจำเลยเป็นกรรมการด้วยความเห็นชอบของชาวบ้านที่มาทอดผ้าป่าจากนั้นกรรมการทั้งสี่ร่วมกันรับมอบเงินไปเก็บรักษาโดยนายสว่างเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินให้กรรมการแต่ละคนไปเก็บรักษา ซึ่งนายสว่างได้ให้นายสังวาร์กับนายประเสริฐเก็บรักษาเงินคนละ 30,000 บาทจำเลยเก็บรักษาเงิน 40,000 บาท ส่วนนายสว่างเก็บรักษาเงิน 50,000 บาท เมื่อสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดต้องการใช้จ่ายเงินพระภิกษุขวัญเมืองจะเบิกเงินจากนายสว่างตลอดมา จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2536 ทางสำนักสงฆ์ดังกล่าวเบิกเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ที่นายสว่าง นายสังวาร์ และนายประเสริฐรวมเป็นเงิน 110,000 บาทหมด ทางสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดต้องการใช้จ่ายเงินอีก นายสว่างกับนายสังวาร์จึงไปทวงถามเงินจากจำเลยหลายครั้งแต่จำเลยบอกว่ายังไม่มีเงิน ครึ่งวันที่ 5 ธันวาคม 2537 นายสว่างนายสังวาร์ และนายประเสริฐไปทวงถามเงินจากจำเลยอีก จำเลยปฏิเสธว่าไม่ได้เก็บรักษาเงินของสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดนายสว่าง นายสังวาร์และนายประเสริฐจึงมอบอำนาจให้นายสว่างไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอปะคำให้ดำเนินคดีแก่จำเลย

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม แต่เงินผ้าป่า 150,000 บาท เป็นเงินที่ชาวบ้านนำไปทอดให้สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดซึ่งพระ

ภิกษุประจักษ์เป็นเจ้าคณะสงฆ์อยู่ในขณะนั้น พระภิกษุประจักษ์จึงมีหน้าที่ดูแลเงิน
ผ้าป่าดังกล่าว เมื่อพระภิกษุประจักษ์มอบให้พระภิกษุวัณโณเป็นผู้เลือกชาวบ้าน
เป็นกรรมการดูแลรับผิดชอบจำนวนเงินนั้น นายสว่าง นายสังวาร์ นายประเสริฐ และ
จำเลยได้รับเลือกเป็นกรรมการและร่วมกันรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวไปเก็บรักษา
หากจำนวนเงินดังกล่าวสูญหายกรรมการทั้งสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสำนักสงฆ์ห้วยน้ำ
ผุด แม้กรรมการแต่ละคนจะได้รับเงินเพียงบางส่วนไปเก็บรักษาก็เป็นการแบ่งความ
รับผิดชอบกันเองภายหลังจากได้รับเงินทั้งจำนวนมาแล้ว การที่จำเลยรับมอบเงิน
จำนวน 40,000 บาท ไปเก็บรักษาแล้วยักยอกเงินจำนวนนั้นไปนายสว่าง นายสังวาร์
และนายประเสริฐจึงเป็นผู้เสียหายในอันที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนิน
คดีแก่จำเลยได้โดยถือว่าจำเลยยักยอกทรัพย์สินของสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของนายสว่าง นายสังวาร์ นายประเสริฐและจำเลยเมื่อนายสว่างผู้รับมอบ
อำนาจจากกรรมการอื่นให้ไปร้องทุกข์การร้องทุกข์ของนายสว่างจึงเป็นการร้องทุกข์
โดยชอบด้วยกฎหมายแม้หนังสือมอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์จะไม่ได้ปิดแสตมป์ก็รับ
ฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เนื่องจากประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ห้ามมิให้รับฟัง
หนังสือมอบอำนาจที่ไม่ปิดแสตมป์เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้นมิได้
ห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญาแต่อย่างใดทั้งการมอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้ต้องทำเป็นหนังสือ เมื่อนายสังวาร์กับนายประเสริฐเบิกความยืนยันว่ามอบ
อำนาจให้นายสว่างไปร้องทุกข์ก็เพียงพอที่จะรับฟังได้ฎีกาขัดกฎหมายอื่นของจำเลย
นอกจากนี้ไม่เป็นสาระที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวัชรภา-กนก พรณรักษา-วิชา มั่นสกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบางกรณีผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหายโดยเป็นเพียงผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 420/2505 "ผู้เสียหาย" นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกทำให้เสียหาย บุคคลที่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินก็เป็นผู้เสียหายได้หากได้รับการเสียหายเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1554-1555/2512 ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ร่วมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินพิพาทไว้ จำเลยยืมทรัพย์สินพิพาทไปจากโจทก์ร่วม เมื่อเกิดการเสียหายขึ้นเพราะการกระทำผิดภัยยกของจำเลย โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายในฐานะเป็นผู้ครอบครองดูแลทรัพย์สินพิพาทมีอำนาจร้องทุกข์ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) แม้ในฟ้องจะบรรยายคลาดเคลื่อนว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงที่ได้ความต่างกับฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 53/2521 กรรมการกับผู้ยื่นภัยยกทรัพย์สินของบริษัท กรรมการไม่ฟ้องคดีอาญา ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสียหายฟ้องกรรมการและผู้ถือหุ้นนั้นขอให้ลงโทษฐานภัยยกได้ในส่วนของการร้องทุกข์นั้นอาจจะร้องทุกข์ได้โดยทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 123 วรรคท้าย และไม่ต้องทำเป็นแบบฟอร์มแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับการกองปราบปรามขอให้ดำเนินคดีกับจำเลยก็ถือเป็นการร้องทุกข์แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 244/2507) ซึ่งการร้องทุกข์สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ทั้งต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและการร้องทุกข์นี้กฎหมายไม่ได้บังคับให้ผู้เสียหายต้องกระทำด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เสียหายจึงสามารถที่จะมอบอำนาจให้มีการร้องทุกข์

แทนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1534/2503, 2468/2523) ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าว กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบว่าให้ทำเป็นหนังสือแต่อย่างใด และแม้ผู้เสียหายมอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์เป็นหนังสือโดยในหนังสือไม่มีข้อความว่าผู้รับมอบอำนาจก็ร้องทุกข์โดยอาศัยหนังสือนั้นได้ เป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2062/2520) นอกจากนั้นในหนังสือมอบอำนาจไม่จำเป็นต้องระบุว่าให้ร้องทุกข์ก็คดี และไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาการมอบอำนาจไว้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4397/2530) หากมีหนังสือมอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์หนังสือมอบอำนาจไม่ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากรที่ว่า หนังสือนั้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ เพราะจากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะเอกสารในคดีแพ่งเท่านั้นไม่รวมถึงคดีอาญา ดังนั้นแม้หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์จะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์หรือปิดไม่ครบก็สามารถรับฟังตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวได้ ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3623/2537, 5059/2537) จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้มีข้อน่าสังเกตว่า ส.ง.ร. และจำเลยได้ร่วมกันรับมอบเงินไปเก็บรักษา ส.ง.ร. และจำเลยแม้จะแบ่งกันเก็บรักษาเงินไว้คนละส่วนก็ตามแต่ความรับผิดชอบที่มีต่อสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดนั้นบุคคลทั้งสี่คนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้กระทำความผิดโดยยกยอกเงินในส่วนที่ตนเองเก็บรักษาไป อีกสามคนที่เหลือก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วย เพราะบุคคลทั้งสามนั้นยังคงมีความรับผิดชอบต่อสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดอยู่ แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่าสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดได้มอบเงินให้แต่ละคนไปเก็บรักษาเองหากจำเลยทำการยกยอกเงินส่วนที่ตนเก็บรักษาไปแล้ว ส.ง.ร. น่าจะไม่ใช่ผู้เสียหาย เพราะ ส.ง.ร. ไม่ได้รับมอบการครอบครองในส่วนของจำเลย จึงไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของจำเลยต่อสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุด วีรศักดิ์ เจริญจิตร